

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3574/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาย จำรัส
บริษัท เฟรนชิฟสโตนครีซซิงโปรดักส์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1025, มาตรา 1026, มาตรา 1029, มาตรา 1057
ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเป็นหุ้นส่วนกันประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน โดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างนำเครื่องมือเครื่องใช้มาลงทุนร่วมกันให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการ แต่จำเลยที่ 1 นำเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเลยที่ 1 นำมาลงทุนร่วมกับโจทก์ไปใช้หาผลประโยชน์ในสถานที่อื่นโดยผลการอันเป็นการผิดข้อตกลง ทำให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งกำไรลดลงขอให้ศาลสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนและตั้งผู้ชำระบัญชี และให้จำเลยทั้งสองใช้เงินกำไรที่โจทก์ควรจะได้ จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่าโจทก์นำเครื่องมือหินที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาลงทุนต้องเสียเวลาซ่อมทุกเดือน เป็นเหตุให้ได้ผลิตผลไม่มากเท่าที่ควรทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับส่วนแบ่งกำไรน้อยลงจากที่เคยได้รับ ขอให้โจทก์ใช้เงินกำไรที่จำเลยที่ 1 ได้รับน้อยลง เช่นนี้ฟ้องเดิมกับฟ้องแย้งเป็นเรื่องการเข้าหุ้นส่วนรายเดียวกัน มูลกรณีเดียวกัน ฟ้องแย้งจึงเกี่ยวกับฟ้องเดิม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนขึ้นเพื่อทำการค้าร่วมกันมีวัตถุประสงค์ทำการระเบิดหิน โม่หินขายหากำไร โดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างนำเครื่องมือเครื่องใช้มาลงทุนร่วมกัน และให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจการ โดยมอบหมายให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการแทนจำเลยที่ 1 ทั้งหมด แต่จำเลยที่ 1 แอบเอาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเลยที่ 1 นำมาลงทุนร่วมกับ โจทก์ไปใช้หาผลประโยชน์ในสถานที่อื่นโดยผลการ โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองนำ เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวกลับคืนมา และให้แถลงบัญชีตลอดจนรายละเอียดการ ผลิตการขายหลายครั้ง แต่จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ประพฤติผิดขัดตกลงในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนทำให้โจทก์เสียหายไม่ได้รับส่วนแบ่งผล กำไรที่ควรจะได้ขอให้พิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนระหว่างโจทก์กับ จำเลยที่ 1 เลิกกัน และให้ตั้งผู้ชำระบัญชีนำผลกำไรส่วนที่ยังไม่ได้แบ่งปันกันมาแบ่ง ปัน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 2,372,426.42 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย กับ ค่าเสียหายอีกเดือนละ 448,100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะหยุด ดำเนินกิจการของห้าง

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยนำเครื่องมือเครื่องใช้ ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว แต่เนื่องจากแหล่งหินตามประทานบัตรของโจทก์ลดน้อยลง ไม่มีหินที่จะระเบิดมาป้อนโรงงานทำให้เครื่องจักรที่มีอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็ม ประสิทธิภาพจำเลยจึงได้คืนเครื่องจักรให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อไปโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามฟ้อง เครื่องโม่หินที่โจทก์นำมาลงทุนมีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก ต้องเสีย เวลาซ่อมแซมทุกเดือนทำให้ได้ผลผลิตไม่มากเท่าที่ควรเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับ ส่วนแบ่งผลกำไรน้อยลงจากที่เคยได้รับมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2535 ซึ่งโจทก์จะ ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 คิดเป็นเงิน 3,932,404 บาท ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้ โจทก์ใช้ค่าเสียหายให้จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 3,932,404 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ว่าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมจึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับฟ้องเดิมอันจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน โดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างนำเครื่องมือเครื่องใช้มาลงทุนร่วมกันให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจการ ในช่วงเดือนแรกของการประกอบกิจการโจทก์ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรมา 448,100 บาทแต่หลังจากนั้นโจทก์ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรลดลงทั้งบางเดือนก็ไม่ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรเลย ทั้งนี้ เพราะจำเลยที่ 1 นำเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเลยที่ 1 นำมาลงทุนร่วมกับโจทก์ไปใช้หาผลประโยชน์ในสถานที่อื่นโดยผลการอันเป็นการผิดข้อตกลง โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 นำเครื่องมือดังกล่าวมาคืนก็ไม่นำมาให้แถลงบัญชีของห้างก็ไม่ปฏิบัติขอให้ศาลสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนและตั้งผู้ชำระบัญชี และให้จำเลยทั้งสองใช้เงินกำไรที่โจทก์ควรจะได้ จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า โจทก์นำเครื่องมือหินที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาลงทุน ต้องเสียเวลาซ่อมทุกเดือน เป็นเหตุให้ได้ผลิตผลไม่มากเท่าที่ควร ทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับส่วนแบ่งกำไรน้อยลงจากที่เคยได้รับ ขอให้ศาลบังคับให้โจทก์ใช้เงินส่วนกำไรที่จำเลยที่ 1 ได้รับน้อยลง เช่นนี้ ฟ้องเดิมกับฟ้องแย้งเป็นเรื่องการเข้าหุ้นส่วนรายเดียวกัน มูลกรณีเดียวกันฟ้องแย้งจึงเกี่ยวกับฟ้องเดิมอันชอบที่จะรับไว้พิจารณา

พิพากษากลับ ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ไว้ดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รามชางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>